ДОГОВОР №1

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

(ОФЕРТА)

г. Минск «10» октября 2026 г.

Настоящий договор возмездного оказания услуг (далее - Договор) устанавливает порядок оказания услуг, а также взаимные публичные права, обязанности и порядок взаимоотношений между плательщиком налога на профессиональный доход Юманов Константин Александрович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» и лицом, именуемым в дальнейшем «Клиент, Заказчик», принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора, совместно далее именуемые «Стороны», а каждый по отдельности – «Сторона»,

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать Клиенту информационно-консультационные услуги по самореализации и достижению целей (консультации, то есть предоставление информации по запросам Заказчика) в формате индивидуальных или групповых консультаций согласно Перечню услуг (далее – Услуги), размещенном на интернет-ресурсе Исполнителя.

Клиент обязуется оплачивать услуги Исполнителя в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Услуги могут быть оказаны онлайн или при личной встрече, по согласованию сторон.

1.2. Сроки предоставления услуг согласуются сторонами посредством мессенджеров или указываются в счете на оплату.

1.3. Заказчиком или Клиентом признается только лицо, достигшее совершеннолетия.

1.4. Услуги не являются медицинской, психиатрической и психологической помощью, и несут исключительно информационно-консультационный характер.

1.5. Услуги не заменяют прием врача. По результатам оказания Услуг Исполнителем не ставится диагноз, не назначается медикаментозное лечение, а также не выдается консультативное заключение.

2. Порядок заключения Договора и условия оказания Услуг

2.1. Договор является публичным договором, в соответствии с которым Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию Услуг в соответствии с Договором и осуществляет их в отношении каждого лица, обратившегося за предоставлением Услуг. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения Договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

2.2. Размещение Договора на интернет-ресурсе Исполнителя является публичным предложением (офертой) Исполнителя заключить Договор, адресованным неопределенному кругу лиц (п. 2. ст. 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь).

2.3. Заключение Договора происходит посредством присоединения Заказчика к предложенному Договору, то есть посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий

Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст. 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь).

2.4. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора является оплата Заказчиком Услуг в порядке и на условиях, определенных Договором.

2.5. Договор, при условии соблюдения порядка его принятия (акцепта), считается заключенным в простой письменной форме (п.2, п.3 ст. 404 и п.3 ст.408 Гражданского кодекса Республики Беларусь).

2.6. Ознакомившись с текстом Договора и Прейскурантом Исполнителя на интернет-ресурсе Исполнителя Заказчик сообщает Исполнителю о своем желании получить платные Услуги в соответствии с Договором, указав следующую информацию:

2.6.1. наименование оказываемой платной Услуги в соответствии с Прейскурантом Исполнителя, при необходимости ее описание, детализация;

2.6.2. сведения, идентифицирующие Заказчика – фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные (при необходимости), контактный телефон, адрес электронной почты, для юридического лица, индивидуального предпринимателя - наименование, УНП, банковские реквизиты;

2.6.3. другая информация, имеющая отношение к Услуге (при необходимости).

2.7. На основании полученной от Заказчика информации Исполнитель вправе направить Заказчику требование об оплате выбранной платной Услуги (счет, ссылку на оплату и т.п.) в электронном или бумажном виде.

2.8. Заказчик, заключая Договор, соглашается тем, что Исполнитель имеет право в любое время отказать в предоставлении Услуг, в случае, если их предоставление противоречит требованиям действующего законодательства Республики Беларусь либо у Исполнителя отсутствует возможность для их оказания.

2.9. Заказчик, являющийся физическим лицом, дает свое согласие Исполнителю на обработку персональных данных Заказчика в целях оказания Услуг по Договору с соблюдением требований действующего законодательства Республики Беларусь.

2.10. В случае неявки Заказчика на прием в назначенный день или отмены посещения Исполнителя менее чем за сутки (24) часа до начала приема без уважительных причин услуги подлежат оплате в полном объеме (ч. 2 ст. 735 Гражданского кодекса Республики Беларусь).

Уважительность причин должна быть подтверждена документально (командировка, госпитализация, болезнь и т.д.). Уважительность причин оценивает Исполнитель. Это правило обеспечивает ответственность Заказчика за присутствие в консультационной работе, а также финансовую безопасность и устойчивость рабочего расписания Исполнителя.

Клиент может отменить консультацию или перенести на другую свободную дату, своевременно предупредив Исполнителя не позднее 24-х часов до времени начала консультации, по контактному номеру телефона либо иным способом, обеспечивающим своевременную доставку сообщения. При своевременной отмене консультации, Исполнитель возвращает Клиенту денежные средства, оплаченные за несостоявшуюся сессию.

2.11. В случае, когда Исполнителем и Заказчиком согласованы систематические встречи и пропущены 2 посещения подряд (без обозначения и подтверждения уважительной причины: командировка, госпитализация, путешествие в период отпуска и т.д.), у Исполнителя есть право использовать время, зарезервированное в расписании для Заказчика, для передачи его другому Заказчику.

2.12. Опоздание Заказчика сокращает время консультации, но сама консультация оплачивается полностью.

3. Стоимость, порядок и сроки оплаты Услуг

3.1. Стоимость услуг, предоставляемых согласно данной публичной оферте, определяется исходя из выбранного Заказчиком тарифа услуг и действующего на момент акцепта оферты Исполнителя.

3.2. Оплата Услуг осуществляется Заказчиком на условиях полной предоплаты, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

Клиент самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей.

3.3. Оплата заказанных Услуг без получения от Исполнителя подтверждения о возможности оказания Услуг не допускается.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Исполнитель имеет право:

4.1.1. самостоятельно определять формы, методы и способы оказания Услуг;

4.1.2. привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по Договору и/или использовать услуги/работы третьих лиц, обеспечивающих возможность предоставления Услуг по Договору;

4.1.3. в любой момент изменять условия Договора в одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий Договора на интернет-ресурсе Исполнителя не менее чем за 1 (один) календарный день до их ввода в действие;

4.1.4. в случае несвоевременной оплаты Услуг приостановить оказание Услуг или расторгнуть Договор.

4.1.5. в любой момент времени в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

4.1.5.1. если предоставление услуг противоречит требованиям действующего законодательства Республики Беларусь;

4.1.5.2. если Заказчик находится в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

4.1.5.3. если действия Заказчика угрожают жизни и (или) здоровью Исполнителя;

4.1.5.4. если невыполнение Заказчиком рекомендаций Исполнителя влечёт за собой невозможность оказания Исполнителем услуги либо негативно влияет на качество оказания услуг;

4.1.5.5. если, по мнению Исполнителя, Заказчика следует перенаправить к другому специалисту, более соответствующему потребностям Заказчика и его состоянию;

4.1.5.6. при других нарушениях условий настоящего Договора и(или) при заведомой для Исполнителя невозможности достижения результата оказания услуг.

4.2. Исполнитель обязуется:

4.2.1. своевременно и качественно оказывать Заказчику Услуги в порядке и на условиях, определенных Договором, а также в объеме, определенном Заказчиком в запросе на предоставление Услуг;

4.2.2. организовать оказание Услуг в соответствии с установленными санитарными нормами, правилами, гигиеническими нормативами, правилами пожарной безопасности.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. требовать от Исполнителя надлежащего оказания Услуг;

4.3.2. получать платные Услуги в соответствии с Договором.

4.3.3. отказаться от исполнения настоящего Договора в любой момент, уведомив Исполнителя об этом и оплатив фактически оказанные по Договору услуги.

4.4. Заказчик обязуется:

4.4.1. соблюдать условия Договора, а также оплатить Исполнителю заказанные Услуги в порядке, размерах и в сроки, определенные Договором;

4.4.2. приходить на консультацию в назначенное время, выполнять домашние задания и рекомендации Исполнителя;

4.4.3. использовать полученные информацию, материалы, рекомендации и любые иные сведения, только в личных интересах, не выполнять их копирование, перенос на компьютер (сторонние носители и иные электронные устройства), распространение. Выполнение указанных действий является прямым нарушением настоящего Договора и оставляет право Исполнителей на судебное преследование Клиента за нарушение авторских и других прав Исполнителя;

4.4.4. обеспечить бесперебойную работу Интернет-канала, оборудования и программного обеспечения. Во время онлайн консультации Клиент обязан пользоваться гарнитурой или наушниками и микрофоном. Клиент на всем протяжении онлайн-сессии должен находиться один, без других людей, детей и животных. В случае, если это будет нарушено, Исполнитель имеет право прервать оказание услуги. Деньги за такую сессию в таком случае не возвращаются;

4.4.5. Клиент имеет право осуществлять отмену или перенос консультации не позднее, чем за 24 часа до назначенного времени;

4.4.6. при наличии претензий по оказанным Исполнителем Услугам письменно уведомить об этом Исполнителя в течение 3 (трех) календарных дней с момента, когда Заказчику стало известно или должно было стать известным о неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем принятых на себя обязательств по Договору. В противном случае Услуги считаются отказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком без возражений.

4.4.7. При систематическом посещении Исполнителя, в случае необходимости завершения консультационной работы, Заказчик обязуется известить Исполнителя об этом заранее (минимум за одну встречу до завершения курса).

4.5. Заказчик не вправе распространять, а также передавать материалы, используемые и/или предоставленные Исполнителем Заказчику в процессе оказания Услуг, в том числе раздаточные материалы, материалы презентации, видео- и аудиозаписи Исполнителя, третьим лицам либо иным образом нарушать исключительные права на объекты интеллектуальной собственности Исполнителя.

4.6. Заключая Договор, Заказчик дает свое полное и безусловное согласие на получение от Исполнителя рекламной информации, а также иной информации, распространяемой

Исполнителем (в том числе, посредством SMS-сообщений, сообщений на адреса электронной почты, иных сообщений), в целях и случаях, когда необходимость такого согласия предусмотрена законодательством.

Заказчик проинформирован о своем праве требовать от Исполнителя незамедлительного прекращения размещения (распространения) рекламной информации в адрес Заказчика.

Выразить свой отказ от получения рекламной информации, распространяемой Исполнителем, когда возможность такого отказа предусмотрена законодательством, Заказчик вправе любым способом, обеспечивающим получение такого отказа Исполнителем.

Исполнитель обязан по первому требованию Заказчика незамедлительно прекратить размещение (распространение) рекламной информации в адрес Заказчика.

4.7. не проводить диктофонную и иную аудиозапись процесса оказания услуг, видеосъемку; несанкционированное копирование и распространение презентационных материалов, заданий и других материалов, разработанных Исполнителем для оказания услуг по настоящему договору;

4.8. Заключая Договор, Заказчик - физическое лицо (индивидуальный предприниматель) - подтверждает отсутствие у него заболеваний и специфических особенностей характера, которые могут нанести вред Заказчику или иным лицам, воспрепятствовать надлежащему оказанию Услуг.

В случае сокрытия данных фактов Исполнитель за жизнь и здоровье Заказчика ответственности не несет. Если сложившаяся ситуация препятствует надлежащему оказанию Услуг, Исполнитель оставляет за собой право приостановить оказание Услуг и не возвращать полученную за них оплату.

5. Порядок сдачи-приемки Услуг

5.1. Оказание и приемка Услуг в рамках Договора для Заказчиков подтверждается Актом об оказании услуг, который составляется Исполнителем.

5.2. В соответствии с постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 12.02.2018г. № 13 «О единоличном составлении первичных учетных документов» Заказчик подтверждает и соглашается с тем, что Акт об оказании услуг в соответствии с Договором составляется Исполнителем единолично.

Единолично составленный Акт об оказании услуг подписывается только Исполнителем. У Исполнителя отсутствует обязанность предоставлять Заказчику единолично составленный Исполнителем Акт об оказании услуг.

5.3. Услуги, по которым Заказчик не предъявил письменных претензий в течение 3 (трех) календарных дней с даты оказания Услуг, считаются оказанными надлежащим образом, принятыми Заказчиком без возражений, и подлежат оплате в соответствии с Договором.

5.4. Оказание и приемка Услуг в рамках Договора для Заказчиков, являющихся физическими лицами, может также подтверждаться фактом потребления Заказчиком оказанных ему Услуг и отсутствием письменных претензий Заказчика по оказанным Услугам, направленных Исполнителю в течение 3 (трех) календарных дней с даты оказания Услуги.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

6.2. Клиент несёт ответственность за все действия, совершённые во время получения Услуг и за достоверность информации, предоставляемой Исполнителем. Недостоверность или неполнота предоставляемой Клиентом информации может привести к отказу Исполнителя от проведения дальнейших консультаций по самореализации и достижению целей.

6.3. Стороны Договора безоговорочно соглашаются с тем, что максимальный размер убытков, которые могут быть взысканы с Исполнителя, ограничен суммой оплаченных Заказчиком Услуг, неисполнение, либо ненадлежащие исполнение которых повлекло причинение убытков.

6.4. Заказчик самостоятельно несет полную ответственность за любые, в том числе и несанкционированные действия третьих лиц, имевших место вследствие несоблюдения Заказчиком конфиденциальности своих данных или иной информации ограниченного доступа, а также за последствия таких действий.

6.5. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие оказанных Услуг ожиданиям Заказчика и/или за его субъективную оценку Услуг. Такие несоответствие и/ или оценка не являются основаниями считать Услуги оказанными ненадлежащим образом.

6.4. Исполнитель не несет ответственности, как перед Заказчиком, так и перед третьими лицами, за качество и последствия оказанных Заказчиком услуг и не возвращает внесенной оплаты при условии посещения Исполнителя Заказчиком в состоянии алкогольного опьянения или отсутствие сна у Заказчика перед занятием менее шести часов.

6.5. Исполнитель не несёт ответственности перед Заказчиком за то, каким образом он будет распоряжаться полученной от Исполнителя на приеме информацией, а также за решения, которые принимает Заказчик и действия, которые он осуществляет в результате оказания услуг.

6.6. Исполнитель не несет ответственности за физическое и психическое состояние Заказчика.

6.7. Исполнитель не несет ответственность за то, каким образом Клиент будет распоряжаться полученной информацией, за те решения, которые принимает клиент, не отвечает за чувства и эмоции, которые испытывает Клиент, не отвечает за его физическое состояние.

6.8. Исполнитель не дает гарантий или предостережений, письменно или устно, высказанных или предполагаемых, как для достигнутых результатов, так и для любых последствий любых действий или бездействия Клиента. Исполнитель не является ответственным за результаты действий или бездействий Клиента.

7. Дополнительные условия

7.1. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика, денежные средства, уплаченные Исполнителю в соответствии с Договором, подлежат возврату на усмотрение Исполнителя.

7.2. В случае неоплаты (неполной оплаты) Услуг Исполнитель имеет право в одностороннем порядке отказаться от оказания Услуг Заказчику.

7.3. Стороны не несут ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение своих обязательств, если оно было вызвано форс-мажорными обстоятельствами.

7.4. Стороны договариваются, что безоговорочно признают юридическую силу текстов документов, полученных посредством электронной почты наравне с документами, исполненными в простой письменной форме на бумажном носителе, за исключением случаев, когда оформление документов на бумажном носителе является обязательным в силу требований Договора.

7.5. Вся переписка, извещения и уведомления, полученные по адресу электронной почты, указанные в Договоре в качестве реквизитов Сторон, считаются доставленными адресату в надлежащей форме.

7.6. Местом заключения Договора является место нахождения Исполнителя.

7.7. Изменения и/или дополнения в Договор вносятся в одностороннем порядке по решению Исполнителя в порядке, установленном Договором, и вступают в силу на следующий день после их опубликования.

7.8. Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в Договор в связи с изменением законодательства, вступают в силу одновременно со вступлением в силу изменений в данных актах законодательства.

7.9. Текст изменений и/или дополнений Договора, либо его новая редакция доводится Исполнителем до всеобщего сведения посредством размещения соответствующей информации на интернет-ресурсе Исполнителя.

7.10. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что молчание (отсутствие письменных уведомлений о расторжении Договора, либо о несогласии с отдельными положениями Договора) признается согласием и присоединением Заказчика к новой редакции Договора (п. 3 ст. 159 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).

7.11. Все Приложения, дополнительные соглашения, запросы Заказчика являются неотъемлемой частью Договора.

8. Заключительные положения

8.1. Договор вступает в силу с момента его заключения, в порядке, установленном Договором, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Договор изменяется и расторгается в соответствии с условиями Договора/ законодательством Республики Беларусь.

8.3. Все споры и разногласия по Договору Стороны решают путем переговоров, а при недостижении согласия - в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

8.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются действующим законодательством Республики Беларусь.

9. Реквизиты Исполнителя:

плательщик налога на профессиональный доход

Юманов Константин Александрович

УНП АА9 542 341